

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קטי קטרין שטרית

פ/25/3690

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קיצור משך הזמן בעבור תשלום החזרי מס), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 159א¹. 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 159א(ב), במקום "תוך 90 יום מיום שהגיש את הדו"ח, או ביום 31 ביולי" יבוא "תוך 45 ימים מיום שהגיש את הדו"ח, או ביום 31 באפריל".

דברי הסבר

סעיף 159א(ב) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) קובע כי אדם ששילם מס ביתר ביחס לסכום שהוא חייב בו על פי דו"ח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה זכאי לקבל את היתרה תוך 90 יום מיום שהגיש את הדוח או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח. הסעיף תוקן לאורך השנים כאשר התיקון האחרון היה במסגרת תיקון מס' 114 לפקודה משנת 1997. משנת 1997 עד היום חלו שינויים משמעותיים במערך ההגשה והמחשוב של דוחות מס הכנסה. בעוד שבעבר דוחות המס הוגשו באופן ידני לרשות המיסים ואילו הרשות הייתה אחראית להכנסתם למערכת המחשב, היום דוחות המס מוגשים לרשות המיסים באופן מקוון. בשל כך, תהליך קליטת הדוחות ועיבודם הינו מהיר בהרבה. בהתאם, גם תהליך הבחינה של החזרי המס הינו מהיר הרבה יותר שכן המערכות משוכללות יותר ויעילות יותר.

בנסיבות אלה אין הכרח במשך זמן של 90 ימים ממועד הגשת הדו"ח למועד החזר המס לנישום. לפיכך, מוצע לקצר את פרק הזמן המרבי שניתן לרשות המיסים לבדיקת הבקשות ולהחזרת התשלומים ששולמו ביתר מ-90 ימים ל-45 ימים וכן להקדים את המועד החלופי לתשלום מיום 31 ביולי ליום 31 באפריל. לקיצור תקופת הזמן לתשלום יתרונות גם עבור המדינה, שכן החזרי המס נושאים ריבית, וגם עבור ציבור העוסקים, שיקבלו את החזרי המס מהר יותר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.